

Aula 01

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

12 de Agosto de 2026

Índice

1) Gerações dos Direitos Fundamentais	3
2) Características dos Direitos Fundamentais	9
3) Direitos Fundamentais - Limites e Eficácia	14
4) Questões Comentadas - Teoria Geral dos Direitos Fundamentais - Multibancas	18
5) Lista de Questões - Teoria Geral dos Direitos Fundamentais - Multibancas	24



GERAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

"Uma Constituição não é um ato de governo, mas de um povo constituindo um governo. Governo sem constituição é poder sem direito". (Thomas Paine)

Direitos do Homem x Direitos Fundamentais x Direitos Humanos

Antes de qualquer coisa, é necessário apresentar a diferença entre as expressões "direitos do homem", "direitos fundamentais" e "direitos humanos".

Segundo Mazzuoli, "**direitos do homem**" diz respeito a uma série de **direitos naturais** aptos à proteção global do homem e válidos em todos os tempos. Trata-se de direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos. A expressão é, assim, reservada aos direitos que se sabe ter, mas cuja existência se justifica apenas no plano jusnaturalista.¹

"**Direitos fundamentais**", por sua vez, refere-se aos direitos da pessoa humana consagrados, em um determinado momento histórico, em um certo Estado. São direitos constitucionalmente protegidos, ou seja, estão positivados em uma determinada ordem jurídica.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



José Afonso da Silva enumera diversas expressões que fazem alusão aos direitos fundamentais do homem, a saber: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem.

O autor assim define direitos fundamentais do homem²: *é a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas.*

No qualificativo "**fundamentais**" acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais **a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive**; "**fundamentais do homem**" no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e

¹ MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*, 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 750-751.

² SILVA, JOSÉ AFONSO DA. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 40. Ed. São Paulo: Malheiros, 2017.



materialmente efetivados. *Do homem*, não como o macho da espécie, mas no sentido de *pessoa humana*.

Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão "direitos fundamentais" encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como direitos fundamentais da pessoa humana, expressamente, no art. 17.

Por fim, "direitos humanos" é expressão consagrada para se referir aos **direitos positivados em tratados internacionais**, ou seja, são direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. A proteção a esses direitos é feita mediante convenções globais (por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos) ou regionais (por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos).

INDO MAIS FUNDO!



Há alguns **direitos que estão consagrados em convenções internacionais**, mas que **ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno**.

Também pode ocorrer o contrário! É plenamente possível que o ordenamento jurídico interno dê uma proteção superior àquela prevista em tratados internacionais (regionais e globais).

É importante termos cuidado para não confundir direitos fundamentais e garantias fundamentais. Qual seria, afinal, a diferença entre eles?

Os **direitos fundamentais** são os bens protegidos pela Constituição. É o caso da vida, da liberdade, da propriedade etc. Já as **garantias** são formas de se protegerem esses bens, ou seja, instrumentos constitucionais. Um exemplo é o *habeas corpus*, que protege o direito à liberdade de locomoção. Ressalte-se que, para Canotilho, as **garantias são também direitos**.³

Para Maurice Hauriou, não basta que um direito seja reconhecido e declarado. É necessário **garantir** esse direito porque virão ocasiões em que ele será questionado e violado.

Já Ruy Barbosa defendia que uma coisa são os direitos, outra as garantias. Devemos separar as disposições **meramente declaratórias**, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições **assecuratórias**, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder.

Em sede de garantias dos direitos fundamentais, José Afonso da Silva faz a seguinte distinção:

³ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 7ª edição. Coimbra: Almedina, 2003.



- a) **Garantias gerais** – destinadas a assegurar a existência e a efetividade (eficácia social) daqueles direitos;
- b) **Garantias constitucionais** – instituições, determinações e procedimentos por meio dos quais a própria Constituição tutela a observância ou, em caso de inobservância, a reintegração dos direitos fundamentais. Se subdividem em (i) **garantias constitucionais gerais**, que impedem o arbítrio e se inserem no mecanismo de freios e contrapesos dos poderes, e (ii) **garantias constitucionais especiais**, que são normas constitucionais que conferem, aos titulares dos direitos fundamentais, meios, técnicas, instrumentos ou procedimentos para impor o respeito e a exigibilidade de seus direitos. As garantias constitucionais especiais são os **direitos públicos subjetivos**.

As “gerações” de direitos

Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em **gerações**, o que busca transmitir uma ideia de que eles não surgiram todos em um mesmo momento histórico. Eles foram fruto de uma evolução histórico-social, de conquistas progressivas da humanidade.

Não há consenso na doutrina brasileira acerca do conceito de “*gerações de direitos humanos*”. Porém, a doutrina majoritária reconhece a existência de três gerações de direitos:

- a) **Primeira geração** — são os direitos que buscam **restringir a ação do Estado sobre o indivíduo**, impedindo que aquele se intrometa de forma abusiva na vida privada deste. São, por isso, também chamados **liberdades negativas**: traduzem a liberdade de não sofrer ingerência abusiva por parte do Estado. Para o Estado, consistem em uma obrigação de “não fazer”, de não intervir indevidamente na esfera privada.

É relevante destacar que os direitos de primeira geração cumprem a função de **direito de defesa** dos cidadãos, sob dupla perspectiva: não permitem aos poderes públicos a ingerência na esfera jurídica individual e conferem ao indivíduo poder para exercê-los e exigir do Estado a correção das omissões a eles relativas.

Os direitos de primeira geração têm como valor-fonte a **liberdade**. São os **direitos civis e políticos**, reconhecidos no final do século XVIII, com as Revoluções Francesa e Americana. Como exemplos de direitos de primeira geração, citamos o direito de propriedade, o direito de locomoção, o direito de associação e o direito de reunião.

INDO MAIS FUNDO!



Embora os direitos de 1ª geração sejam direitos de defesa (**liberdades negativas**), eles **poderão implicar prestações positivas do Estado**. Por exemplo, não basta que o Estado se abstenha de interferir na propriedade privada; mais do que isso, é importante que o Estado adote medidas para garanti-la.

b) **Segunda geração** — são os direitos que envolvem **prestações positivas** do Estado aos indivíduos (políticas e serviços públicos) e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São, por isso, também chamados de **liberdades positivas**. Para o Estado, constituem obrigações de fazer algo em prol dos indivíduos, objetivando que todos tenham “bem-estar”. Em razão disso, eles também são chamados de “direitos do bem-estar”.

Os direitos de segunda geração têm como valor fonte a **igualdade**. São os **direitos econômicos, sociais e culturais**. Como exemplos de direitos de segunda geração, citamos o direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho.

c) **Terceira geração** — são os direitos que não protegem interesses individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade (direitos transindividuais ou supraindividuais).

Os direitos de terceira geração têm como valores-fonte a **solidariedade** e a fraternidade. São os direitos **difusos** e os **coletivos**. Citam-se, como exemplos, o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento.

Percebeu como as três primeiras gerações seguem a sequência do lema da Revolução Francesa: **Liberdade, Igualdade e Fraternidade**? Guarde isso para a prova! Abaixo, transcrevemos decisão do STF que resume muito bem o entendimento da Corte sobre os direitos fundamentais.

*“Enquanto os **direitos de primeira geração** (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da **liberdade** e os **direitos de segunda geração** (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da **igualdade**, os **direitos de terceira geração**, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da **solidariedade** e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.”* (STF, Pleno, MS nº 22.164-SP, Relator Min. Celso de Mello. DJ 17.11.95)

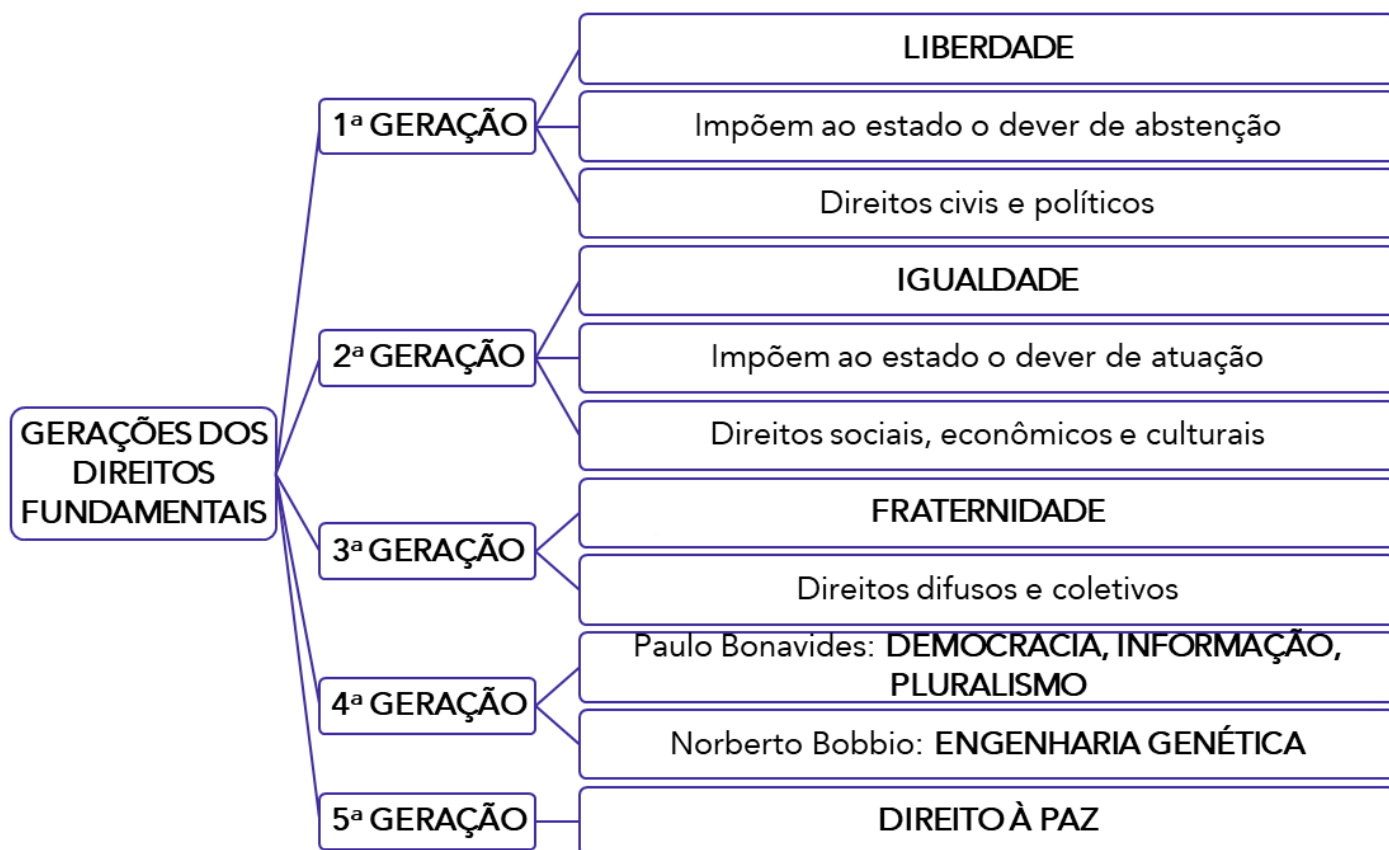
Parte da doutrina considera a existência de direitos de **quarta geração**. Para Paulo Bonavides, estes incluiriam os direitos relacionados à globalização: direito à **democracia**, o direito à **informação** e o direito ao **pluralismo**. Desses direitos dependeria a concretização de uma “**civitas maxima**”, uma sociedade sem fronteiras e universal. Por outro lado, Norberto Bobbio considera como de quarta geração os “direitos relacionados à engenharia genética”.

Há também uma parte da doutrina que fala em direitos de **quinta geração**, representados pelo direito à paz⁴.

A expressão “geração de direitos” é criticada por vários autores, que argumentam que ela daria a entender que os direitos de uma determinada geração seriam substituídos pelos direitos da próxima geração. Isso não é verdade. O que ocorre é que os **direitos de uma geração seguinte se acumulam aos das gerações anteriores**. Em virtude disso, a doutrina tem preferido usar a expressão “**dimensões de direitos**”. Teríamos, então, os direitos de 1ª dimensão, 2ª dimensão e assim por diante.

⁴ BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2008.





HORA DE PRATICAR!



(TRF 6ª Região – 2025) O direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração ou dimensão.

Comentários:

O direito ao meio ambiente é classificado como um direito fundamental de terceira dimensão (ou geração), relacionado aos direitos de solidariedade ou fraternidade, pois sua proteção envolve interesses coletivos e difusos. Os direitos de terceira geração ou dimensão correspondem aos direitos fundamentados nos ideais de solidariedade e fraternidade. Caracterizam-se, sobretudo, pela titularidade difusa e coletiva, tendo como destinatários grupos determinados ou indeterminados, como povos, famílias e nações. Inserem-se nessa categoria os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente, à comunicação, ao desenvolvimento e à preservação do patrimônio histórico-cultural, entre outros. Questão correta.

(TRF 6ª Região – 2025) Conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração ou dimensão.



Comentários:

A liberdade de expressão é tradicionalmente classificada como um direito fundamental de primeira geração. São direitos de 1ª dimensão ou geração, os direitos de liberdade, voltados à proteção do indivíduo contra intervenções indevidas do Estado — por exemplo, liberdade de expressão, religião, reunião e propriedade. Questão correta.



CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Antes de passarmos ao estudo das características dos Direitos Fundamentais, é importante estudarmos a **Teoria dos Status**, desenvolvida pelo jurista alemão Georg Jellinek.

Do ponto de vista dessa teoria, *status* nada mais é do que a relação que o indivíduo mantém com o Estado. Essa relação pode qualificar o indivíduo em um dos quatro grupos criados por Jellinek (*status* passivo, *status* negativo, *status* positivo e *status* ativo)

Segundo Marcelo Novelino¹, ***status passivo (status subjectionis)*** é aquele no qual se encontra o indivíduo submetido ao Estado na esfera das obrigações individuais. Em outras palavras, o Estado pode submeter uma pessoa às suas ordens, fazendo com que o indivíduo fique em uma **posição de sujeição**. Quando o Estado estabelece alguma obrigação ou proibição que afeta o indivíduo, tem-se a presença do *status* passivo.

O ***status negativo (status libertatis)***, por outro lado, indica que a pessoa tem liberdade perante o Estado, fazendo com que possa atuar livremente em algumas situações, **sem a interferência do poder público**. Marcelo Novelino ensina que o *status* negativo "*costuma ser referido em dois sentidos diversos. Em sentido estrito, é formado por faculdades, isto é, diz respeito apenas às liberdades jurídicas não protegidas. Em sentido amplo, refere-se aos direitos de defesa, compreendidos como direitos a ações negativas do Estado voltadas à proteção do status negativo em sentido estrito. Sob esta óptica, impõe aos órgãos estatais o dever de não intervir na esfera de liberdade dos indivíduos*". A liberdade de expressão e a de ir e vir exemplificam esse *status*.

Já o ***status positivo (status civitatis)*** indica a possibilidade de o indivíduo **exigir** do poder público alguma **prestação positiva**. O Estado atuará em favor do indivíduo, portanto. Segundo Robert Alexy², uma pretensão positiva aduz que uma pessoa faz jus a algo perante o Estado, fazendo surgir o direito a determinadas ações estatais. O direito de acesso à educação básica e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, por exemplo, ilustra o *status* positivo, já que a pessoa poderá até mesmo recorrer judicialmente para ver satisfeito o direito à educação.

Por fim, o ***status ativo (status activus civitatis)*** alude ao exercício dos **direitos políticos** por parte do indivíduo. O fato de exercer tais direitos é um dos aspectos intrínsecos à cidadania. O **direito ao voto** exemplifica esse *status*.

A **Teoria dos Quatro Status de Jellinek** serve de base para a existência de diversas outras classificações dos direitos fundamentais, notadamente a **classificação tripartida**, que faz a seguinte divisão: i) **direitos de defesa (ou direitos de resistência)**, ii) **direitos a prestações** e iii) **direitos de participação**.

Avançando em nosso estudo, a doutrina aponta as seguintes características para os direitos fundamentais:

- a) **Universalidade** — os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, respeitadas suas particularidades. Em outras palavras, há um **núcleo mínimo de direitos** que deve ser **outorgado a todas as pessoas** (como o direito à vida). Cabe destacar,

¹ NOVELINO, Marcelo. *Curso de Direito Constitucional*. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, pp. 278-279.

² ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 418.



todavia, que alguns direitos não podem ser titularizados por todos, pois são outorgados a grupos específicos (como os direitos dos trabalhadores).

b) **Historicidade** — os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado, mas de todo um processo de afirmação. Surgem a partir das lutas do homem, em que há conquistas progressivas. Por isso mesmo são **mutáveis e sujeitos a ampliações**, o que explica as diferentes “gerações” de direitos fundamentais que estudamos.

c) **Indivisibilidade** — os direitos fundamentais são indivisíveis, isto é, formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente, mas sim integrando um **conjunto único, indivisível de direitos**.

d) **Inalienabilidade** — os direitos fundamentais são **intransferíveis e inegociáveis**, não podendo ser abolidos por vontade de seu titular. Além disso, não possuem conteúdo econômico-patrimonial.

e) **Imprescritibilidade** — os direitos fundamentais não se perdem com o tempo, sendo sempre exigíveis. Essa característica decorre do fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos, não podendo ser alcançados pela prescrição.

f) **Irrenunciabilidade** — o titular dos direitos fundamentais **não pode deles dispor**, embora possa deixar de exercê-los. É admissível, entretanto, em algumas situações, a autolimitação voluntária de seu exercício, num caso concreto. Seria o caso, por exemplo, dos indivíduos que participam dos conhecidos *reality shows*, que, temporariamente, abdicam do direito à privacidade.

g) **Relatividade ou limitabilidade** — não há direitos fundamentais absolutos. Trata-se de **direitos relativos, limitáveis, no caso concreto**, por outros direitos fundamentais. No caso de conflito entre eles, há uma concordância prática ou harmonização: nenhum deles é sacrificado definitivamente.

DESPENCA NA PROVA!



A relatividade é, entre todas as características dos direitos fundamentais, a mais cobrada em provas.

Por isso, guarde o seguinte: **não há direito fundamental absoluto!** Todo direito sempre encontra limites em outros, também protegidos pela Constituição. É por isso que, em caso de conflito entre dois direitos, não haverá o sacrifício total de um em relação ao outro, mas redução proporcional de ambos, buscando-se, com isso, alcançar a finalidade da norma.



h) **Complementaridade** — a plena efetivação dos direitos fundamentais deve considerar que eles compõem um **sistema único**. Nessa ótica, os diferentes direitos (das diferentes dimensões) complementam-se e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente.

i) **Concorrência** — os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, podendo um mesmo titular exercer vários direitos ao mesmo tempo.

j) **Efetividade** — os poderes públicos têm a missão de concretizar (efetivar) os direitos fundamentais.

l) **Proibição do retrocesso** — por serem os direitos fundamentais o resultado de um processo evolutivo, de conquistas graduais da humanidade, **não podem ser enfraquecidos ou suprimidos**. Isso significa que as normas que os instituem não podem ser revogadas ou substituídas por outras que os diminuam, restrinjam ou suprimam. A proibição do retrocesso em relação aos direitos fundamentais também é conhecida como **efeito cliquet**.

Segundo Canotilho, baseado no **princípio do não retrocesso social**, os **direitos sociais**, uma vez previstos, passam a constituir tanto uma **garantia institucional** quanto um **direito subjetivo**. Isso limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos.

Os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão: i) dimensão subjetiva; e ii) dimensão objetiva.

Na **dimensão subjetiva**, os direitos fundamentais são direitos **exigíveis perante o Estado**: as pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na esfera privada (direitos de 1ª geração) ou que o Estado atue ofertando prestações positivas, por meio de políticas e serviços públicos (direitos de 2ª geração).

Já na **dimensão objetiva**, os direitos fundamentais são vistos como **enunciados dotados de alta carga valorativa**: eles são qualificados como princípios estruturantes do Estado, cuja eficácia se irradia para todo o ordenamento jurídico.

INDO MAIS FUNDO!



Os direitos fundamentais consagrados na CF/88 não podem ser abolidos por emenda à Constituição. Isso decorre do art. 60, § 4º, inciso IV, da CF/88.

E quais são os direitos fundamentais? A doutrina e a jurisprudência reconhecem que eles estão presentes em vários dispositivos da CF/88. Além do rol de direitos e garantias individuais do art. 5º, os demais direitos fundamentais (coletivos, políticos e sociais), bem como os direitos dos contribuintes, são considerados direitos fundamentais e, portanto, insuscetíveis de serem abolidos por mudança na redação da CF/88.



HORA DE PRATICAR!



(TRF 6ª Região – 2025) São características dos direitos fundamentais a historicidade, a imprescritibilidade e a relatividade.

Comentários:

Os direitos fundamentais são, em regra, caracterizados pela historicidade, imprescritibilidade e relatividade. Questão correta.

(TRF 6ª Região – 2025) Entre as características dos direitos fundamentais citam-se o seu caráter absoluto, bem como a expansividade e a universalidade.

Comentários:

Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade, também denominada princípio da convivência das liberdades públicas. Essa característica significa que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, podendo sofrer limitações quando houver necessidade de compatibilizá-los com outros direitos ou valores fundamentais igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico.

A esse respeito, contudo, é importante destacar que parte da doutrina sustenta a existência de três direitos fundamentais de caráter absoluto, quais sejam: (i) o direito de não ser submetido à tortura; (ii) o direito de não ser escravizado; e (iii) o direito de não ser compulsoriamente associado.

Por sua vez, a expansividade refere-se à não taxatividade dos direitos fundamentais. Isso significa que o rol de direitos fundamentais previsto na Constituição Federal possui caráter aberto, permitindo tanto o reconhecimento de direitos fundamentais implícitos quanto a incorporação expressa de novos direitos fundamentais ao ordenamento jurídico, conforme o surgimento de novas necessidades e demandas sociais. Essa característica relaciona-se, portanto, à historicidade dos direitos fundamentais, uma vez que seu reconhecimento e desenvolvimento acompanham as transformações e as necessidades da sociedade. Questão errada.

(TRF 6ª Região – 2025) A liberdade de expressão é um direito fundamental absoluto.

Comentários:

A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. No Brasil, a Constituição protege amplamente a manifestação do pensamento e a expressão, mas estabelece limites e outros direitos fundamentais que também precisam ser respeitados. Por exemplo, a liberdade de expressão não autoriza automaticamente calúnia, difamação, injúria, discurso que viole direitos de terceiros ou outras condutas ilícitas. Questão errada.

(INSS - 2025) Havendo colisão entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos, prevalecem os primeiros, dado o caráter absoluto dos direitos e garantias individuais.

Comentários:



Os direitos fundamentais individuais não possuem caráter absoluto. Em caso de colisão entre direitos fundamentais individuais e coletivos, deve-se realizar uma ponderação dos interesses e princípios envolvidos, buscando harmonizá-los e preservar, tanto quanto possível, o núcleo essencial de cada direito. Portanto, não há uma prevalência automática dos direitos individuais sobre os coletivos. Questão errada.

(FUB – 2025) Em razão de sua natureza personalíssima, o direito fundamental de acesso a informações restringe-se às informações relacionadas ao interesse particular do requerente.

Comentários:

O direito fundamental de acesso à informação não se restringe às informações relacionadas ao interesse particular do requerente. Ele abrange também informações de interesse coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Questão errada.



DIREITOS FUNDAMENTAIS: LIMITES E EFICÁCIAS

A **imposição de limites** aos direitos fundamentais decorre da relatividade que estes possuem. Conforme já comentamos, nenhum direito fundamental é absoluto: eles encontram **limites em outros direitos** consagrados no texto constitucional. Além disso, conforme já se pronunciou o STF, um direito fundamental **não pode servir de salvaguarda para práticas ilícitas**.

Para tratar das limitações aos direitos fundamentais, a doutrina desenvolveu duas teorias: i) a interna; e ii) a teoria externa.

A **teoria interna (teoria absoluta)** considera que o processo de definição dos limites de um direito é interno a ele. Não há restrições a um direito, mas uma simples definição de seus contornos. Os **limites do direito são-lhe imanentes, intrínsecos**. A fixação dos limites a um direito não é, portanto, influenciada por aspectos externos (extrínsecos), como a colisão de direitos fundamentais.¹

Para a teoria interna (absoluta), o núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Esse núcleo essencial, que não poderá ser violado, é identificado a partir da percepção dos limites imanentes ao direito.

A **teoria externa (teoria relativa)**, por sua vez, entende que a definição dos limites dos direitos fundamentais é um processo externo a esses direitos. Em outras palavras, **fatores extrínsecos determinarão os limites dos direitos fundamentais**, ou seja, o seu núcleo essencial. É somente sob essa ótica que se admite a solução dos conflitos entre direitos fundamentais pelo juízo de ponderação (harmonização) e pela aplicação do princípio da proporcionalidade.

Para a teoria externa, o núcleo essencial de um direito fundamental também é insuscetível de violação; no entanto, a determinação do que é exatamente esse “núcleo essencial” dependerá da **análise do caso concreto**. Os direitos fundamentais são restringíveis, observado o princípio da proporcionalidade e/ou a proteção de seu núcleo essencial. Exemplo: o direito à vida pode sofrer restrições no caso concreto.

Questão muito relevante a ser tratada é sobre a **teoria dos “limites dos limites”**, que incorpora os pressupostos da teoria externa. A pergunta que se faz é a seguinte: **“a lei pode impor restrições aos direitos fundamentais?”**

A resposta é “sim”. A lei pode impor restrições aos direitos fundamentais, mas **há um núcleo essencial** que precisa ser protegido, que não pode ser objeto de violações. Assim, o grande desafio do exegeta (intérprete) e do próprio legislador está em definir o que é esse núcleo essencial, o que deverá ser feito pela aplicação do **princípio da proporcionalidade**, em suas três vertentes (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

A teoria dos “limites dos limites” visa, portanto, **impedir a violação do núcleo essencial** dos direitos fundamentais. Como o próprio nome já nos induz a pensar, ela tem como objetivo impor limites às restrições (limites) aos direitos fundamentais criados pelo legislador. Por isso, a teoria dos “limites dos limites” tem dado amparo ao controle de constitucionalidade de leis, pela aplicação do princípio da proporcionalidade.

¹ SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. *In*: Revista de Direito do Estado, volume 4, 2006, pp. 35 – 39.



O Prof. Gilmar Mendes, ao tratar da **teoria dos "limites dos limites"**, afirma o seguinte:

"[...] da análise dos direitos individuais pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites iminentes ou 'limites dos limites' (Schranken-Schranken), que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esses limites, que decorrem da própria Constituição, referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas."²

No Brasil, a CF/88 **não previu expressamente** a teoria dos limites dos limites. Entretanto, o **dever de proteção ao núcleo essencial está implícito** na Carta Magna, de acordo com vários julgados do STF e de acordo com a doutrina, por decorrência do modelo garantístico utilizado pelo constituinte. Isso porque a não admissão de um limite à atuação legislativa tornaria inócua qualquer proteção fundamental³.

Por fim, vale ressaltar que os direitos fundamentais também podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como na vigência do **estado de sítio** e do **estado de defesa**.⁴

Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais

Até o século XX, acreditava-se que os direitos fundamentais se aplicavam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. Como essa relação é de um ente superior (Estado) com um inferior (indivíduo), dizia-se que os direitos fundamentais possuíam **"eficácia vertical"**.

A partir do século XX, entretanto, surgiu a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que estendeu sua **aplicação também às relações entre particulares**. Tem-se a chamada **"eficácia horizontal"** ou **"efeito externo"** dos direitos fundamentais. A aplicação de direitos fundamentais nas relações entre particulares tem diferente aceitação pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, só se aceita a eficácia vertical dos direitos fundamentais.

Existem duas teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais aos particulares: i) a da eficácia indireta e mediata; e ii) a da eficácia direta e imediata.

Para a **teoria da eficácia indireta e mediata**, os direitos fundamentais só se aplicam nas relações jurídicas entre particulares de forma indireta, excepcionalmente, por meio das **cláusulas gerais de direito privado** (ordem pública, liberdade contratual e outras). Essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, que, em seu art. 5º, § 1º, prevê que as normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata.

Já para a **teoria da eficácia direta e imediata**, os direitos fundamentais **incidem diretamente nas relações entre particulares**. Estes estariam tão obrigados a cumpri-los quanto o poder público. Essa é a tese que **prevalece no Brasil**, tendo sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

² MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 41.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. p. 319.

⁴ O estado de defesa e o estado de sítio estão previstos nos arts. 136 e 137 da CF/88.



Suponha, por exemplo, que, em uma determinada sociedade empresária, um dos sócios não esteja cumprindo suas atribuições e, em razão disso, os outros sócios queiram retirá-lo da sociedade. Eles não poderão fazê-lo sem que lhe seja concedido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque os direitos fundamentais também se aplicam às relações entre particulares. É a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Pode-se, ainda, falar na **eficácia diagonal** dos direitos fundamentais. Essa expressão serve para se referir à aplicação dos direitos fundamentais em **relações assimétricas entre particulares**. É o caso, por exemplo, das relações de trabalho, marcadas pela desigualdade de forças entre patrões e empregados.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-CE – 2018) A exclusão de sócio de associação privada sem fins lucrativos independe do contraditório e da ampla defesa, desde que haja previsão estatutária.

Comentários:

Os direitos fundamentais têm **eficácia horizontal**, isto é, aplicam-se nas relações entre particulares. Assim, na exclusão de sócio de associação privada sem fins lucrativos, devem ser garantidos a ampla defesa e o contraditório. Questão errada.

Os Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988

Os direitos fundamentais estão previstos no Título II da Constituição Federal de 1988. O Título II, conhecido como **"Catálogo dos direitos fundamentais"**, vai do art. 5º até o art. 17 e divide os direitos fundamentais em 5 (cinco) diferentes categorias:

- a) Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º).
- b) Direitos sociais (art. 6º - art. 11).
- c) Direitos de nacionalidade (art. 12 - art. 13).
- d) Direitos políticos (art. 14 - art. 16).
- e) Direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos.

É importante ter atenção para não cair em uma "pegadinha" na hora da prova. Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos são **espécies do gênero "direitos fundamentais"**.

O rol de direitos fundamentais previsto no Título II **não é exaustivo**. Há outros direitos, espalhados pelo texto constitucional, como o direito ao meio ambiente (art. 225) e o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, "b"). Nesse ponto, vale ressaltar que os direitos fundamentais relacionados no Título II são conhecidos pela doutrina como **"direitos**



catalogados”; por sua vez, os direitos fundamentais previstos na CF/88, mas fora do Título II, são conhecidos como “direitos não catalogados”.

HORA DE PRATICAR!



(DP-DF – 2022) Os direitos e garantias previstos pela Constituição Federal de 1988 estão dispostos em rol taxativo, em razão da ampla rede de proteção a eles destinada.

Comentários:

A enumeração constitucional dos direitos e das garantias fundamentais não é limitada, taxativa, haja vista que outros poderão ser reconhecidos futuramente, seja por meio de emendas constitucionais ou mesmo mediante normas infraconstitucionais, como os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil. Questão errada.

(CGE-CE – 2019) O rol dos direitos e das garantias fundamentais se esgota nos direitos e deveres individuais, na nacionalidade e nos direitos políticos.

Também se enquadram como direitos e garantias fundamentais os direitos sociais e os direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (INSTITUTO VERBENA/Câmara de Anápolis - Analista Administrativo - Área Direito/2024) Várias teorias tentam explicar o papel desempenhado pelos direitos fundamentais. Dentre outros estudos, destaca-se a teoria dos quatro status do indivíduo perante o Estado, criada por Georg Jellinek, que apesar de elaborada no final do século XIX, ainda se mostra muito atual. Os quatro status são divididos em passivo, ativo, positivo e negativo. Em relação ao status negativo, a posição do indivíduo é

- a) de subordinação aos poderes públicos, vinculando-se ao Estado por mandamentos e proibições.
- b) de liberdade, podendo agir em algumas situações livre da atuação do Poder Público.
- c) de exigir que o Estado atue positivamente, realizando uma prestação ao seu favor.
- d) de interferir na vontade do Estado, através do exercício dos direitos políticos.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Não há subordinação do indivíduo perante os Poderes Públicos. Na verdade, pela “teoria dos quatro status de Jellinek”, o status negativo contempla situações em que o sujeito tem o direito de exigir que o Estado deixe de atuar. São direitos que irão limitar a atuação do poder Estatal.

Letra B. CORRETA. De fato, a posição do indivíduo de liberdade, podendo “agir em algumas situações livre da atuação do Poder Público”, revela o status negativo dos direitos fundamentais. Temos aqui os direitos de 1ª dimensão, em que o sujeito tem o direito de exigir a não intervenção do Poder Estatal. São as famosas “liberdades negativas”.

Letra C. INCORRETA. A alternativa apresenta o status positivo, e não negativo como solicitado no enunciado.

Letra D. INCORRETA. Esse é o status ativo, que seria direito de participar da formação de vontade política do Estado. Está errado.

Gabarito: Letra B.

2. (OBJETIVA/Prefeitura de Arvorezinha-RS/2025) A dignidade da pessoa humana, base de todos os direitos fundamentais, exige que o Estado não se limite ao reconhecimento formal desses direitos, mas que promova ações efetivas para sua realização. Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que eles são:

- a) Absolutos.
- b) Negociáveis.
- c) Imprescritíveis.
- d) Renunciáveis.

Comentários:



Letra A. INCORRETA. Não existe direito fundamental absoluto. Eles são relativos e limitados no caso concreto. (relatividade ou limitabilidade)

Letra B. INCORRETA. Os direitos fundamentais são inegociáveis, ou seja, inerentes ao ser humano.

Letra C. CORRETA. É o gabarito! Os direitos fundamentais são imprescritíveis. Não podem ser objeto de prescrição. Não se perdem com o tempo. A fruição e gozo podem ser realizados a qualquer momento. Não há uma limitação temporal.

Letra D. INCORRETA. Na verdade, eles são irrenunciáveis. Não há possibilidade de renúncia ou flexibilização. Visam proteger a dignidade da pessoa humana.

Gabarito: Letra C.

3. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário - Especialidade Agente da Polícia Judicial/2025) A respeito da teoria geral dos direitos humanos e da afirmação histórica desses direitos, julgue o item subsecutivo.

A terceira geração dos direitos humanos diz respeito aos direitos de titularidade coletiva, a exemplo da paz mundial e do meio ambiente equilibrado, consagrando o princípio da solidariedade.

Comentários:

Quando pensamos em 3ª geração (ou dimensão) acerca dos direitos humanos/direitos fundamentais, temos a compreensão dos chamados direitos transindividuais. São direitos que transcendem a ordem individual do sujeito (indivíduo). São direitos de titularidade coletiva, que abrangem interesses coletivos ou difusos.

A doutrina esclarece que esses direitos são roteados pelo princípio da solidariedade ou fraternidade, tais como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao desenvolvimento sustentável, direito ao patrimônio comum da humanidade, entre outros. O próprio STF (ADI 1856) destacou que "a solidariedade deriva da 3ª geração (direitos transindividuais)".

Gabarito: Item correto.

4. (FGV/TCE-RR/Analista Administrativo - Tecnologia da Informação - Banco de Dados/2025) Pedro entendia que sua esfera jurídica estava protegida por um direito fundamental de estatura constitucional. No entanto, estava preocupado com a possibilidade desse direito fundamental sofrer algum tipo de restrição, o que acarretaria a redução do potencial expansivo da sua esfera jurídica. Ao consultar um especialista, foi corretamente esclarecido que os direitos fundamentais

- a) somente podem sofrer as restrições estabelecidas em lei.
- b) somente podem ser restringidos se isto for necessário para a continuidade do Estado.
- c) somente podem ser restringidos se houver anuência expressa do seu beneficiário, *in casu*, de Pedro.



d) podem sofrer restrições de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas de uma situação concreta.

e) asseguram posições absolutas à pessoa humana, sendo insuscetíveis de sofrer a restrição cogitada por Pedro.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Apesar de a legislação poder impor restrições, nem todas elas são originárias exclusivamente da lei. Algumas surgem de princípios constitucionais e da interpretação realizada pelo STF. Isso significa que, além das normas escritas, a aplicação e a compreensão da Constituição também desempenham um papel crucial na definição e limitação de direitos.

LETRA B. INCORRETA. Muito cuidado, pois as restrições aos princípios fundamentais não ocorrem apenas para que seja dada continuidade do Estado, podendo acontecer como forma de equilibrar os demais direitos e princípios fundamentais previstos na Constituição.

LETRA C. INCORRETA. Existem situações específicas em que a restrição pode ocorrer sem a anuência do beneficiário, como em casos de interesse público ou segurança coletiva, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. Nesses casos, a restrição deve ser proporcional, razoável e fundamentada em normas que legitimem a medida.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o STF, os direitos fundamentais não são absolutos (característica da relatividade) e podem sofrer restrições, desde que essas limitações sejam legítimas, proporcionais e estejam fundamentadas na Constituição.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada, tendo em vista que nenhum direito fundamental é absoluto, podendo ele ser relativizado em detrimento de outro (juízo de ponderação de valores).

Gabarito: Letra D.

5. (INSTITUTO CONSULPLAN/TRF 1ª Região/Residência jurídica/2025) Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal possuem eficácia que pode se manifestar de diferentes formas, tanto no âmbito das relações entre particulares quanto em face do Estado. Sobre a eficácia dos direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta.

a) É restrita à relação entre o cidadão e o Estado, pois não há fundamento jurídico para sua aplicação direta nas relações entre particulares.

b) A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe limites à atuação do Estado, direcionando o poder público a respeitar, proteger e promover os direitos fundamentais dos cidadãos.

c) A eficácia vertical dos direitos fundamentais assegura que as normas constitucionais sejam aplicadas exclusivamente nas relações entre particulares, garantindo a proteção recíproca dos direitos em nível horizontal.

d) A eficácia irradiante dos direitos fundamentais permite que as normas constitucionais influenciem a interpretação e a aplicação de todo o ordenamento jurídico, inclusive no âmbito das relações privadas e do direito infraconstitucional.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A eficácia dos direitos fundamentais não está restrita às relações entre Estado e cidadão. Essa era uma concepção inicial, chamada de eficácia vertical. Hoje, a doutrina entende a existência também da eficácia horizontal, sendo os direitos fundamentais aplicados nas relações entre particulares.

LETRA B. INCORRETA. Eficácia horizontal está relacionada às ideias de aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Mais uma vez, ao se falar em relação entre Estado e cidadão, temos a ideia de eficácia vertical.

LETRA C. INCORRETA. A banca confundiu tudo aqui, rs. O conceito apresentado na alternativa é sobre eficácia horizontal.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A ideia de eficácia irradiante quer dizer que os direitos fundamentais são valores essenciais que servem de base, diretriz, buscando influenciar e orientar a ordem jurídica, inclusive sendo utilizado no processo de aplicação e interpretação do direito infraconstitucional. Falou em "eficácia irradiante", lembre-se das palavras "aplicação e interpretação" das normas jurídicas.

Gabarito: Letra D.

6. (IGEDUC/Câmara Municipal de Olinda-PE/Técnico Legislativo/2024) A Constituição Federal de 1988 estabelece que os direitos e garantias fundamentais são aplicáveis apenas aos cidadãos brasileiros, excluindo estrangeiros residentes no país da proteção desses direitos.

Comentários:

Nada a ver! Nossa Constituição Federal de 1988 estabeleceu que todos são iguais perante a lei, sendo os direitos e garantias fundamentais também aplicáveis aos estrangeiros residentes no país. Vejamos o art. 5º da CRFB/88: *"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)".*

Gabarito: Item errado.

7. (DIRENS Aeronáutica - EAGS/EEAR/Sargento - Administração/2024) - Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

Os direitos fundamentais são _____ em si mesmo considerados, declarados como tais nos textos _____.

- a) as formas – legais
- b) os meios – supralegais
- c) os bens – constitucionais
- d) os bens – infraconstitucionais

Comentários:



Essa é para gabaritar! Os direitos fundamentais são **bens jurídicos**, valores fundamentais previstos no texto da Constituição Federal.

Gabarito: Letra C.

8. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024) É correto afirmar que os limites dos direitos fundamentais

- a) são aqueles encontrados na própria Constituição, tais como o direito à inviolabilidade de correspondência, temporária e excepcionalmente suspensa por força de estado de defesa e de sítio.
- b) inexistem, posto que alçados pelo legislador constituinte ao patamar de direitos absolutos.
- c) decorrem, exclusivamente, da aplicação da reserva do possível.
- d) podem ocorrer, desde que por decisão colegiada no Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Embora inexista previsão expressa acerca da teoria dos “limites aos limites” em nossa Constituição, a jurisprudência e a doutrina defendem que o dever de proteção ao núcleo essencial se encontra implicitamente no texto constitucional. Tal teoria estabelece que o direito fundamental não pode ser totalmente eliminado. O limite imposto deve respeitar o núcleo essencial.

LETRA B. INCORRETA. O limite imposto deve respeitar o núcleo essencial.

LETRA C. INCORRETA. Exclusivamente? Não. Existem outros fatores que podem influenciar, não apenas a reserva do possível.

LETRA D. INCORRETA. Não é necessária decisão colegiada do STF, já que a própria Constituição estabelece esses parâmetros.

Gabarito: Letra A.

9. (INSTITUTO VERBENA/TJ-GO/2024) A interpretação constitucional nas relações privadas, como as contidas no Código Civil, é denominada de

- a) verticalização de direitos fundamentais.
- b) horizontalização de direitos fundamentais.
- c) transversalização de direitos fundamentais.
- d) verticalização constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! A verticalização dos direitos fundamentais refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação Estado - indivíduo. Em outras palavras, a eficácia tradicional dos direitos fundamentais, restrita à atuação estatal, ou seja, a vinculação do poder público.



LETRA B. CORRETA. É o gabarito! A horizontalização ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais se refere à aplicação desses direitos entre particulares, isto é, nas relações jurídicas privadas, como contratos civis, relações do Código Civil.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! A transversalização de direitos fundamentais não é o termo usual ou doutrinário para esse fenômeno de aplicação entre particulares.

LETRA D. INCORRETA. Não! Igualmente se refere à eficácia vertical ou à vinculação do Estado, não à aplicação entre particulares.

Gabarito: Letra B.

10. (INSTITUTO VERBENA UFG/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Direitos e Garantias Fundamentais:

- a) têm aplicação imediata.
- b) são absolutos.
- c) constituem rol taxativo na Constituição Federal de 1988.
- d) são consagrados internamente sem comportar ampliação por tratados internacionais.

Comentários:

Letra A. CORRETA. É o nosso gabarito! A doutrina entende que os direitos fundamentais possuem aplicação imediata. A própria Constituição no art. 5º, § 1º estabelece que “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**”.

Letra B. INCORRETA. Não existe direito fundamental absoluto. Uma das características dos direitos fundamentais é a limitabilidade.

Letra C. INCORRETA. Não se trata de rol taxativo. O próprio STF entende que existem outros direitos e garantias espalhados ao longo do texto constitucional

Letra D. INCORRETA. Nada disso. Nos termos do art. 5º, § 2º da CRFB/88: “*Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte*”.

Gabarito: Letra A.



LISTA DE QUESTÕES

1. (INSTITUTO VERBENA/Câmara de Anápolis - Analista Administrativo - Área Direito/2024) Várias teorias tentam explicar o papel desempenhado pelos direitos fundamentais. Dentre outros estudos, destaca-se a teoria dos quatro status do indivíduo perante o Estado, criada por Georg Jellinek, que apesar de elaborada no final do século XIX, ainda se mostra muito atual. Os quatro status são divididos em passivo, ativo, positivo e negativo. Em relação ao status negativo, a posição do indivíduo é

- a) de subordinação aos poderes públicos, vinculando-se ao Estado por mandamentos e proibições.
- b) de liberdade, podendo agir em algumas situações livre da atuação do Poder Público.
- c) de exigir que o Estado atue positivamente, realizando uma prestação ao seu favor.
- d) de interferir na vontade do Estado, através do exercício dos direitos políticos.

2. (OBJETIVA/Prefeitura de Arvorezinha-RS/2025) A dignidade da pessoa humana, base de todos os direitos fundamentais, exige que o Estado não se limite ao reconhecimento formal desses direitos, mas que promova ações efetivas para sua realização. Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que eles são:

- a) Absolutos.
- b) Negociáveis.
- c) Imprescritíveis.
- d) Renunciáveis.

3. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário - Especialidade Agente da Polícia Judicial/2025) A respeito da teoria geral dos direitos humanos e da afirmação histórica desses direitos, julgue o item subsecutivo.

A terceira geração dos direitos humanos diz respeito aos direitos de titularidade coletiva, a exemplo da paz mundial e do meio ambiente equilibrado, consagrando o princípio da solidariedade.

4. (FGV/TCE-RR/Analista Administrativo - Tecnologia da Informação - Banco de Dados/2025) Pedro entendia que sua esfera jurídica estava protegida por um direito fundamental de estatura constitucional. No entanto, estava preocupado com a possibilidade desse direito fundamental sofrer algum tipo de restrição, o que acarretaria a redução do potencial expansivo da sua esfera jurídica. Ao consultar um especialista, foi corretamente esclarecido que os direitos fundamentais

- a) somente podem sofrer as restrições estabelecidas em lei.
- b) somente podem ser restringidos se isto for necessário para a continuidade do Estado.



- c) somente podem ser restringidos se houver anuência expressa do seu beneficiário, *in casu*, de Pedro.
- d) podem sofrer restrições de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas de uma situação concreta.
- e) asseguram posições absolutas à pessoa humana, sendo insuscetíveis de sofrer a restrição cogitada por Pedro.

5. (INSTITUTO CONSULPLAN/TRF 1ª Região/Residência jurídica/2025) Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal possuem eficácia que pode se manifestar de diferentes formas, tanto no âmbito das relações entre particulares quanto em face do Estado. Sobre a eficácia dos direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta.

- a) É restrita à relação entre o cidadão e o Estado, pois não há fundamento jurídico para sua aplicação direta nas relações entre particulares.
- b) A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe limites à atuação do Estado, direcionando o poder público a respeitar, proteger e promover os direitos fundamentais dos cidadãos.
- c) A eficácia vertical dos direitos fundamentais assegura que as normas constitucionais sejam aplicadas exclusivamente nas relações entre particulares, garantindo a proteção recíproca dos direitos em nível horizontal.
- d) A eficácia irradiante dos direitos fundamentais permite que as normas constitucionais influenciem a interpretação e a aplicação de todo o ordenamento jurídico, inclusive no âmbito das relações privadas e do direito infraconstitucional.

6. (IGEDUC/Câmara Municipal de Olinda-PE/Técnico Legislativo/2024) A Constituição Federal de 1988 estabelece que os direitos e garantias fundamentais são aplicáveis apenas aos cidadãos brasileiros, excluindo estrangeiros residentes no país da proteção desses direitos.

7. (DIRENS Aeronáutica - EAGS/EEAR/Sargento - Administração/2024) - Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

Os direitos fundamentais são _____ em si mesmo considerados, declarados como tais nos textos _____.

- a) as formas – legais
- b) os meios – supralegais
- c) os bens – constitucionais
- d) os bens – infraconstitucionais

8. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024) É correto afirmar que os limites dos direitos fundamentais



- a) são aqueles encontrados na própria Constituição, tais como o direito à inviolabilidade de correspondência, temporária e excepcionalmente suspensa por força de estado de defesa e de sítio.
- b) inexistem, posto que alçados pelo legislador constituinte ao patamar de direitos absolutos.
- c) decorrem, exclusivamente, da aplicação da reserva do possível.
- d) podem ocorrer, desde que por decisão colegiada no Supremo Tribunal Federal.

9. (INSTITUTO VERBENA/TJ-GO/2024) A interpretação constitucional nas relações privadas, como as contidas no Código Civil, é denominada de

- a) verticalização de direitos fundamentais.
- b) horizontalização de direitos fundamentais.
- c) transversalização de direitos fundamentais.
- d) verticalização constitucional.

10. (INSTITUTO VERBENA UFG/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Direitos e Garantias Fundamentais:

- a) têm aplicação imediata.
- b) são absolutos.
- c) constituem rol taxativo na Constituição Federal de 1988.
- d) são consagrados internamente sem comportar ampliação por tratados internacionais.

GABARITO

- 1. Letra B
- 2. Letra C
- 3. Correto
- 4. Letra D
- 5. Letra D
- 6. Errado
- 7. Letra C
- 8. Letra A
- 9. Letra B
- 10. Letra A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.